

1500998-37.2021.8.26.0363

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: RAPHAELLO ALONSO GOMES CAVALCANTI

Comarca: Mogi-Mirim

Foro: Foro de Mogi Mirim

Vara: 3ª Vara

Data de Disponibilização: 30/11/2022

... Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Inquérito Policial - 2223222/2021 - DEL.POL.MOGI-MIRIM, 19670651 - DEL.POL.MOGI-MIRIM, 2035/21/316 - DEL.POL.MOGI-MIRIM, 2223222 - DEL.POL.MOGI-MIRIM, 2223222/2021 - ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Mogi-Mirim

Foro de Mogi Mirim

3ª Vara

Av. Coronel Venancio Ferreira Alves Adorno, 60, Mogi-Mirim-SP - cep 13800-290

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1500998-37.2021.8.26.0363 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500998-37.2021.8.26.0363

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Inquérito Policial - 2223222/2021 - DEL.POL.MOGI-MIRIM, 19670651 - DEL.POL.MOGI-MIRIM, 2035/21/316 - DEL.POL.MOGI-MIRIM, 2223222 - DEL.POL.MOGI-MIRIM, 2223222/2021 - DEL.POL.MOGI-MIRIM

Autor:

Justiça Pública

Denunciado:

ABNER IGOR PEREIRA

Juiz(a) de Direito: Dr(a). RAPHAELLO ALONSO GOMES CAVALCANTI

Vistos.

ABNER IGOR PEREIRA, já qualificado nos autos, foi denunciado pelo Ministério Público como incurso no artigo 33, caput, c/c art. 40, inciso III, ambos da Lei nº 11.343/06, porque, segundo a denúncia:

Consta dos inclusos autos de inquérito policial que no 17 de agosto de 2021, por volta das 11 horas e 15 minutos, na altura do nº 156 da Rua Castro Alves, no Bairro Linda Chaib, nesta cidade e comarca de Mogi Mirim, ABNER IGOR PEREIRA, qualificado e indiciado a fls. 03, 17/18 e 55, trazia consigo, para fins de tráfico e consumo de terceiras pessoas, dez porções de cocaína pesando aproximadamente 19,6 gramas, conforme auto de constatação preliminar de substância entorpecente juntado a fls. 14/15, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar.

O acusado foi notificado e apresentou defesa preliminar (fls. 92/94).

Afastada a hipótese de absolvição sumária e recebida a denúncia em 01 de setembro de 2021 (fl. 116).

Em Audiência de Instrução, foram ouvidas duas testemunhas e, ao final, o representante do Ministério Público apresentou alegações finais, pleiteando a absolvição imprópria do acusado, com a aplicação de medida de segurança.

Da mesma forma, a d. Defesa, em sede de memoriais escritos (fls. 204/206), requereu a absolvição imprópria do réu.

É o relatório.

Fundamento e Decido.

Inicialmente, ressalto que não se implementou qualquer prazo prescricional, não há preliminares a serem apreciadas, nulidades a serem reconhecidas de ofício, tampouco prejudiciais, pelo que passo à análise do mérito.

A materialidade delitiva restou comprovada pelo Auto de Prisão em Flagrante (fl. 01), Auto de Exibição/Apreensão (fl. 13), Auto de Constatação Preliminar de Substância Entorpecente (fls. 14/15), Laudo Toxicológico (fls. 131/133), Laudo Pericial (fls. 134/138) e pela prova vocal colhida em juízo.

A autoria delitiva, de igual forma, restou inconteste.

Em solo policial, o Guarda Municipal Leandro Rodrigues Correa declarou que "na data de hoje, encontrava-se em patrulhamento pela cidade, quando por volta das 11h15min, avistou o investigado, Abner Igor Pereira, pela Rua Castro Alves, defronte ao numeral 156, Linda Chaib, local conhecido como "ponto de venda de drogas", em atitude suspeita, pois este avistar a aproximação policial teria passado a correr. Que Abner seria conhecido dos meios policiais por diversas passagens em crimes de desacato, tráfico de drogas e, outros. Que na ocasião o depoente se encontrava na companhia de sua colega de farda, Sônia, sendo que enquanto dirigia a viatura e, acompanhava o autuado, a GM Sônia, teria desembarcado do auto e, acompanhado o averiguado a pé. Que durante a perseguição policial o investigado, Abner, teria lançado 10 (dez) tubetes de cocaína, que foram recolhidos pela testemunha, Sônia. Que conseguiu interceptar a fuga do investigado, ao fechá-lo, fazendo com que este acabasse por cair no chão, machucando a mão direita e, joelho direito. Que em abordagem pessoal ao autuado não foi encontrado qualquer soma em dinheiro. Que diante dos fatos expostos foi dada voz de prisão em flagrante delito ao autuado, Abner Igor Pereira, a qual foi ratificada pela autoridade policial subsritora" (sic).

Já em juízo, disse que estavam em patrulhamento e viram o acusado, o qual, ao ver a viatura, empreendeu fuga. Em dado instante, durante a fuga, ele dispensou 10 pinos. Após, o réu foi abordado. Com ele nada havia de ilícito. Ele negou a propriedade dos entorpecentes. O local em que ele foi visto inicialmente era conhecido como ponto de venda de drogas. O acusado já é conhecido dos meios policiais.

No mesmo sentido foram as declarações de sua colega de farda, Sonia Helena Signorelli, tanto durante a fase inquisitiva quanto em Juízo.

Por sua vez, o réu, ouvido em solo policial, declarou que "data de hoje, teria ido até o bar comprar cigarros para a sua mãe e, no retorno acabou por encontrar com a viatura da guarda municipal. Que não sabe dizer quem lhe deu ordem de parada, mas ficou nervoso e, não parou, pelo contrário, temeroso, passou a correr, quando acabou sendo fechado pela guarnição. Que caiu e, foi detido, sendo mentirosas as imputações de que teria lançado tubetes de cocaína no percurso. Que somente usa maconha. Que não estava traficando" (sic).

Ante a notícia de sua inimputabilidade, o acusado deixou de ser interrogado em Juízo.

Como se percebe no desenrolar da instrução, os depoimentos prestados pelos agentes de segurança que participaram da ocorrência mostraram-se não apenas coerentes em si, como foram ao encontro daqueles dados em sede policial, durante o inquérito policial. Estão, portanto, inseridos em um contexto probatório seguro e harmonioso, não existindo qualquer indício de que os depoentes pretendam acusar injustamente o acusado de crime que sabem não ter ele cometido, as declarações constituem elementos relevantes para embasamento do decreto condenatório.

Afinal, aos depoimentos de agentes públicos de segurança, consoante reiterada

jurisprudência, dá-se a normal credibilidade dos testemunhos em geral. Quando as palavras dos agentes se revestem de coerência, robustez e segurança, não demonstrando qualquer tendência para o exagero ou falsidade, são aceitas como elementos hábeis à condenação, suportando o acusado, então, o ônus de contrastá-las.

Ademais, o contexto que se deu a apreensão, bem como a quantidade de drogas devidamente embaladas para o tráfico, permite concluir, com segurança, que o réu estava no local realizando o comércio espúrio de entorpecentes.

Contudo, ante o que preconiza o art. 26 do Código Penal, o agente que comete o crime, sendo ao tempo de sua ação, inteiramente incapaz de entender o caráter ilícito do fato, é isento de pena.

Isto porque a imputabilidade do agente implica, necessariamente, na exclusão de sua culpabilidade, que como se sabe, é elemento indispensável para a caracterização do crime (teoria tripartite).

No caso dos autos, no entanto, a medida de internação não é recomendada, consoante laudo encartado às fls. 207/218 (Autos nº 0000995-64.2018.8.26.0363,). E, em hipóteses como tais, o Magistrado não está obrigado a seguir o artigo 97, do Código Penal e aplicar a internação em casos de parecer médico contrário.

Nesta linha é o entendimento do Colendo Superior Tribunal de Justiça:

PENAL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. PARADIGMA EM HABEAS CORPUS. IMPOSSIBILIDADE. ATENTADO VIOLENTO AO PUDOR. INIMPUTABILIDADE DO RÉU. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA IMPRÓPRIA. MEDIDA DE SEGURANÇA. INTERNAÇÃO EM MANICÔMIO JUDICIÁRIO. SUBSTITUIÇÃO POR TRATAMENTO AMBULATORIAL. CRIME PUNIDO COM PENA DE RECLUSÃO. ART. 97 DO CP. POSSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS. 1. Os embargos de divergência em recurso especial, ao tempo em que solucionam a lide, têm por finalidade possibilitar ao Superior Tribunal de Justiça que resolva a discordância existente entre seus órgãos fracionários na interpretação de lei federal, com objetivo de uniformização da jurisprudência interna corporis. 2. Esta Corte tem entendimento de que somente se admitem como acórdãos paradigmas os proferidos no âmbito de recurso especial e de agravo que examine o mérito do especial, não sendo aptos a tal finalidade os arestos no âmbito de ação rescisória, habeas corpus, conflito de competência, tampouco em sede de recurso ordinário em mandado de segurança, como na espécie. 3. "Tal interpretação veio a ser corroborada pelo art. 1.043, § 1º, do CPC/2015, que restringiu, expressamente, os julgados que podem ser objeto de comparação, em sede de embargos de divergência, a recursos e ações de competência originária, não podendo, portanto, funcionar como paradigma acórdãos proferidos em ações que têm natureza jurídica de garantia constitucional, como os habeas corpus, mandado de segurança, habeas data e mandado de injunção. O mesmo raciocínio vale para enunciados de súmula de tribunais" (AgRg nos EAREsp 1.243.022/DF, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 10/10/2018, DJe 22/10/2018). 4. Hipótese em que se verifica posicionamento dissonante entre as Turmas que compõem a Terceira Seção desta Corte quanto ao direito federal aplicável (art. 97 do CP. "Se o agente for inimputável, o juiz determinará sua internação (art. 26). Se, todavia, o fato previsto como crime for punível com detenção, poderá o juiz submetê-lo a tratamento ambulatorial"). 5. A doutrina brasileira majoritariamente tem se manifestado acerca da injustiça da referida norma, por padronizar a aplicação da sanção penal, impondo ao condenado, independentemente de sua periculosidade, medida de segurança de internação em hospital de custódia, em razão de o fato previsto como crime ser punível com reclusão. 6. Para uma melhor exegese do art. 97 do CP, à luz dos princípios da adequação, da razoabilidade e da proporcionalidade, não deve ser considerada a natureza da pena privativa de liberdade aplicável, mas sim a periculosidade do agente, cabendo ao julgador a faculdade de optar pelo tratamento que melhor se adapte ao inimputável. 7. Deve prevalecer o entendimento firmado no acórdão embargado, no sentido de que, em se tratando de delito punível com reclusão, é facultado ao magistrado a escolha do tratamento mais adequado ao inimputável, nos termos do art. 97 do Código Penal. 8. Embargos de divergência rejeitados. (EResp 998.128/MG, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 27/11/2019, DJe 18/12/2019)

A possibilidade de evolução da medida a outra mais gravosa, ou mesmo a conveniência

de cessação plena do tratamento há de ser aferida em vista de exame de cessação da periculosidade, realizado na forma do artigo 97, parágrafo 2º, do Código Penal
Perante o Juízo de Execução.

DISPOSITIVO

Diante do exposto e do mais que dos autos consta, JULGO IMPROCEDENTE a denúncia, para o fim de promover a ABSOLVIÇÃO IMPRÓPRIA do acusado ABNER IGOR PEREIRA, qualificado nos autos, da prática do delito previsto no artigo 33, caput, c/c art. 40, inciso III, ambos da Lei nº 11.343/06, na forma dos artigos 386, inciso VI, do Código de Processo Penal e 26 do Código Penal, aplicando-lhe medida de segurança de tratamento ambulatorial por prazo mínimo de 2 (dois) anos, de acordo com o preceituado pelo artigo 97 do Código Penal.

Se o caso for, expeça-se certidão de honorários em favor do advogado nomeado, nos termos da tabela da OAB/DPE-SP.

Nos termos dos artigos 524, 524-A, 524- B e 525 das Normas de Serviço da Corregedoria Geral do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, que foram alterados pelo provimento 45/2018, defiro a incineração dos entorpecentes apreendidos, observando-se a necessidade de guarda de quantidade suficiente para mais dois exames a título de contraprova, nos termos do provimento 45/2018.

Comunique-se a autoridade policial conforme §2º, do artigo 524-A.

No mais, declaro o perdimento em favor da União Federal dos valores apreendidos nos autos, pois demonstrado que são produtos ou proveito do crime de tráfico de drogas. Oportunamente, transitada em julgado, expeça-se guia de tratamento ambulatorial (cf. art. 171, Lei das Execuções Penais), para a execução da medida imposta, arquivando-se os autos, com as cautelas de praxe.

P.I.C

Mogi-Mirim, 30 de novembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA